



PUTUSAN

Nomor 689 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIKO DWI ARDIANSAH alias RIKO bin MASSARDI;**

Tempat Lahir : Ketapang;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/28 Desember 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Titi Butun, RT 001, RW 001, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 1 Desember 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIKO DWI ARDIANSAH alias RIKO bin MASSARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 14751837. D atas nama Pariyem atas sepeda motor merek Honda Vario warna coklat Nomor Polisi KH 6952 QI;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor R-02916526 atas nama Pariyem atas sepeda motor merek Honda Vario warna coklat Nomor Polisi KH 6952 QI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna coklat dengan Nomor Polisi KH 6952 QI dengan Nomor Rangka MH1KF4124MK212273 dan Nomor Mesin KF41E2216390;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;Dikembalikan kepada Saksi David Febriyanto;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 675/Pid.B/2025/PN Ktp tanggal 8 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO DWI ARDIANSAH alias RIKO bin MASSARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 14751837. D atas nama Pariyem atas sepeda motor merek Honda Vario warna cokelat Nomor Polisi KH 6952 QI;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor R-02916526 atas nama Pariyem atas sepeda motor merek Honda Vario warna cokelat Nomor Polisi KH 6952 QI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna cokelat dengan Nomor Polisi KH 6952 QI dengan Nomor Rangka MH1KF4124MK212273 dan Nomor Mesin KF41E2216390;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario;
- Dikembalikan kepada Saksi David Febriyanto;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 16/PID/ 2026/PT PTK tanggal 12 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 675/Pid.B/2025/PN Ktp tanggal 8 Desember 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2026/PN Ktp *juncto* Nomor 675/Pid.B/2025/PN Ktp *juncto* Nomor 16/PID/2026/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 27 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 12 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 27 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sehingga Penuntut Umum memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan;
- Bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan permohonan kasasi Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan Pasal 618 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam progres peradilan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa”, selanjutnya setelah membandingkan kedua peraturan undang-undang tersebut diketahui bahwa dalam Pasal 372 KUHP telah diubah menjadi Pasal 486 KUHP 2023, sedangkan Pasal 378 KUHP telah diubah menjadi Pasal 492 KUHP 2023;

- Bahwa selanjutnya tentang alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negen Ketapang tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna cokelat dengan Nomor Polisi KH 6952 QI dengan Nomor Rangka MH1KF4124MK212273 dan Nomor Mesin KF41E2216390 milik Saksi David Febriyanto dengan alasan untuk membeli rokok di pasar, lalu Saksi David Febriyanto meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun kemudian hingga pukul 22.00 WIB Terdakwa belum juga kembali, kemudian Saksi David Febriyanto menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengaku sedang berada di Desa Sungai Melayu, setelah itu Saksi David Febriyanto meminta Terdakwa untuk segera pulang dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi David Febriyanto tersebut namun hingga pukul 23.00 WIB Terdakwa belum juga kembali ke rumah Saksi David Febriyanto sehingga kemudian Saksi David Febriyanto menelepon Terdakwa kembali namun nomor *handphone* Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Saksi David Febriyanto namun Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi David Febriyanto tersebut ke Ketapang dengan maksud untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi David Febriyanto mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah), sedangkan Pasal 486 KUHP 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal kategori IV Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga Pasal 372 KUHP lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum ditolak, *judex facti* Pengadilan tingkat banding tidak salah dalam menerapkan hukum, untuk itu putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **17 April 2026**, oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Mulyawan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Mulyawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ttd./

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2026